

0006101-56.2014.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 393/2014 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3184/2014 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos de Godoi

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ANTONIO CARLOS DE GODOI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006101-56.2014.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006101-56.2014.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 393/2014 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3184/2014 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos de Godoi

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ANTONIO CARLOS DE GODOI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal (antes da alteração da Lei n.º 13.330/16), porque no dia 03 de setembro de 2014, durante a madrugada, no Residencial Vitoria Vale, nesta cidade e Comarca de Caçapava, previamente ajustado e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, supostamente, teria subtraído, para si e para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 10 (dez) bezerros, pertencentes a Henrique Benvegnu Nahime. A denúncia foi recebida em 28/09/2021 (fls. 278) e ratificado seu recebimento em 29/11/2021 (fls. 297/299). O réu foi citado pessoalmente (fls. 294) e apresentou resposta à acusação a fls. 283/289.

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas a vítima, Henrique Benvegnu Nahime, a testemunha arrolada pela acusação, Cristiano Ramiro da Silva, e a testemunha arrolada pela defesa, Cícero Rocha de Lucena. Ao final, o réu foi interrogado.

Vieram os memoriais de fls. 356/361 (Ministério Público) e fls. 366/369 (Defesa), ambos requerendo a absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução, os fatos descritos na denúncia não restaram devidamente demonstrados nos autos, especialmente a autoria do delito que foi imputado ao réu. Em interrogatório judicial, ANTONIO CARLOS DE GODOI contou que tem 63 anos, é casado, tem dois filhos, não estudou, é pecuarista, já foi processado por furto de gado. Em relação à imputação de furto, disse que os fatos não são verdadeiros e que durante a madrugada do ocorrido estava tirando leite. Disseram ao interrogando que o gado estava na estrada e Cícero recolheu em seu pasto. Foi Cícero quem o contou sobre isso quatro dias após o ocorrido. Cícero era Pedreiro no Vitória Vale contou ao interrogando que, ao passar pelo local, recolheu os animais, pois não sabia de quem eram. Contou que um dia antes Henrique ligou para o interrogando dizendo que seus animais haviam entrado em seu pasto, ao que lhe respondeu que estava ocupado e que poderia retirá-lo no dia seguinte, mas Henrique acabou indo até sua propriedade com a polícia. Disse que há um corredor aberto e lá na divisa do pasto existe uma porteira de arame e um mata burro, acreditando que Cícero abriu a porteira ou que ela estivesse aberta. Negou a prática do furto. Enquanto tirava leite, não viu os animais sendo colocados em sua propriedade, tampouco sabia da presença dos gados em sua propriedade, somente sabendo do ocorrido através de Henrique. Nunca mais entrou qualquer animal em sua fazenda. É pecuarista e é comum o gado sair do pasto se achar algum lugar aberto. Não resistiu em devolver os gados à vítima.

A vítima HENRIQUE BENVEGNU NAHIME, em juízo, confirmou a ocorrência do desaparecimento do gado, bem como de tê-lo encontrado na propriedade do réu. Disse que é vizinho do réu e, no dia anterior, passou pelo espaço onde seus gados costumam ficar por volta das 22h30, quando viu os animais deitados. Contou que houve uma chuva muito forte na madrugada e, no dia seguinte, ao passar novamente pelo local onde os gados costumavam ficar, não os encontrou. Assim, seguiu o trajeto deixado pelo gado e viu que a cerca de sua propriedade estava aberta e cortada. Seguiu o trajeto até a marginal da Dutra e viu que o gado foi tocado ao lado da Dutra por conta das marcas dos rastros que ficaram na via. Após isso, foi até a propriedade do réu e viu seus gados no local e a cerca trancada sem qualquer rompimento. Um vizinho confirmou que os gados estavam na propriedade do réu. Por telefone, pediu ao réu seu gado de volta e, por diversas vezes, ele falou que não dava para mexer naquilo, o que lhe deixou preocupado. Não teve recusa do réu em

devolver os gados, mas também não teve nenhuma intenção de devolvê-los. Por isso, foi até a delegacia e, junto dos agentes policiais, oram até a propriedade do réu, recuperando seu gado. Confirmou que a cerca de sua propriedade foi rompida, mas na do réu não havia sinais de rompimento. O terreno do réu é marginal à Dutra e não havia nada aberto. O réu disse que foi outra pessoa que colocou o gado pra frente, mas o depoente não viu quem, de fato, pegou o gado.

O policial civil CRISTIANO RAMIRO DA SILVA, em juízo, disse que, à época, a vítima procurou a delegacia para se queixar do furto de dez bezerros e notou que a cerca de sua propriedade estava cortada. Esse fato, segundo ele, aconteceu na madrugada. Com a ajuda de um funcionário, por intermédio de uma passagem pelas margens da Dutra, notou na propriedade do acusado seus gados junto com os deste último. Foram até o local, onde constatarem os animais da vítima na propriedade do acusado. Fizeram o contato com o réu e, posteriormente, recuperaram os animais e os entregaram à vítima. O acusado disse que não tinha conhecimento da presença dos animais em sua propriedade e acabou fazendo a entrega. O depoente foi ao local dos fatos e viu que se tratava de um local fechado, com arame, porteira e cadeado. Não havia nenhum outro acesso aos animais, pois havia cadeado e sem nenhuma cerca aberta, o que confirma que quem fez isso sabia o que estava fazendo. A propriedade da vítima não é tão perto da do réu e com certeza havia outras propriedades no trajeto. Ficou claro durante a investigação que houve um direcionamento do gado para a propriedade do réu. A vítima, conhecedora dos gados, percebeu seus animais e os reconheceu pessoalmente, não se recordando se foi apresentado algum documento. Foi feito contato com o suspeito que autorizou a entrada na propriedade, bem como o recolhimento e entrega do animal, mas não sabe se pela GTA.

A testemunha de defesa CÍCERO ROCHA DE LUCENO, sob o crivo do contraditório, contou que é pedreiro e estava passando pelo local quando viu os bezerros na rua e, por isso, tocou até a propriedade do réu, pois pensou que eram dele. Lembra-se que eram entre oito a dez bezerros, mas não sabe se macho ou fêmea. Não colocou os gados na propriedade do réu a pedido de ninguém; colocou-os na propriedade do réu, pois imaginou que fossem dele. Os gados entraram pelo canavial, em frente ao Depósito Vitória Vale, onde é aberto e dá para passar o gado. Foi somente depois de uns três ou quatro dias é que comentou os fatos com o réu, oportunidade que ele lhe contou que por conta disso foi parar na delegacia. Não compareceu na delegacia, pois não foi chamado. Trabalhava em uma obra próximo ao Depósito Vitória Vale. Viu o gado por volta das 7:00 horas da manhã. Achou que o animal era do réu, pois "o gado ali do lado" era dele. Não sabe a distância da propriedade da vítima com a do réu, reafirmando que havia uma abertura na propriedade do acusado por onde fez entrar o gado. Não sabe se o réu já foi processado por fato análogo. Na sua cabeça, pensou que pudesse causar um acidente na Dutra e por isso tocou esse gado por uns 700 metros até a casa do acusado. Não passou na sua cabeça em perguntar de quem poderia ser o gado. Reafirma que havia uma passagem na propriedade do réu e sua ideia foi tirar o gado da rodovia para não causar acidente.

Como se vê, o depoimento da testemunha CÍCERO e a negativa veemente de autoria do acusado ANTONIO CARLOS enfraqueceram a prova produzida em sede policial, impondo-se a máxima do in dubio pro reo.

Ademais, o policial civil CRISTIANO confirmou sob o crivo do contraditório que o réu, quando das diligências policiais em sua propriedade, foi firme em dizer que desconhecia a presença dos animais no local e que os restituiu ao proprietário sem qualquer questionamento.

Não bastasse, a vítima HENRIQUE disse que não sabia se tinha sido o réu o autor do furto e que já tinha acontecido dos seus animais aparecerem na fazenda do acusado e deste devolvê-los.

Por fim, tanto o réu quanto a testemunha por ele arrolada afirmaram em juízo que existia uma cerca de arame na parte de trás da fazenda, perto de um corredor cercado de canavial, que ficava fechado sem cadeado e, às vezes, até aberto. No laudo pericial consta fotografia apenas da frente do imóvel utilizado pelo acusado e é possível ver as cercas de arame (fls. 68). No entanto, não é possível verificar a parte de trás e a existência desse mataburro e da cerquinha de arame por eles alegado.

Desse modo, diante dessas circunstâncias, é perfeitamente possível que a testemunha CÍCERO tenha, de fato, visto os animais na rua e, imaginando que fossem do réu, para evitar um acidente na Rodovia Dutra, conduzido-os por uns 700 metros até o canavial, em frente ao Depósito Vitória Vale, onde há essa abertura na propriedade e por onde fez passar o gado.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes para afirmar que o réu (ou indivíduo a mando dele) esteve na fazenda da vítima e subtraído os animais mediante rompimento de obstáculo, sendo certo que no direito penal a única presunção que deve incidir é a de inocência, é de rigor a absolvição do acusado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de absolver o réu ANTONIO CARLOS DE GODOI, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi dirigida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários no valor máximo de referência.

P.R.I.C.

Caçapava, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA